Juliaca, 10 de enero de 2025

SUNAT

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N.° 2110210003033

VISTA: La comunicación para la revocación de actos administrativos, Formulario 194, según expediente N.° 2110400003186 de fecha 10/01/2025, presentada por la contribuyente DSM CORPORACION EMPRESA **INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,** identificada con **N.° RUC**: **20447968216**, con domicilio fiscal en URBANIZACION URB. TAPARACHI APIRAJ MZ A LT 18, ´PUNO - SAN ROMAN - JULIACA, solicitando la revocación del valor que se detalla a continuación:

N.° de valor	Código de Tributo	Período	Importe de la Deuda	Fecha de Emisión	Fecha de Notificación
2110010053487	030308	2024-09	S/ 5 295.00	23/10/2024	23/10/2024

CONSIDERANDO:

INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS JULIACA - ALBERTO FERNANDO IZAGA RUIZ - INTENDENTE

Que, el numeral 2 del artículo 108° del TUO del Código Tributario establece que la Administración Tributaria podrá revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos después de notificados, cuando detecte que se han presentado circunstancias posteriores a la emisión que demuestren su improcedencia o cuando se trate de errores materiales, tales como de redacción o de cálculo;

Que, el inciso inc. e) del numeral 1) del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N.° 002 - 97/SUNAT, modificada por la Resolución de Superintendencia N.° 069 -2005/SUNAT, establece que la Administración Tributaria podrá revocar, modificar, sustituir, complementar o convalidar las Órdenes de Pago, Resoluciones de Multa o Resoluciones de Determinación con posterioridad a su notificación, cuando "Exista duplicidad en la emisión de Resoluciones de Multa u Ordenes de Pago"

INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS JULIACA - INTENDENCIA DE CONTROL DE LA DEUDA Y COBRANZA - JEFE - BREMETCH TITO LOZA

Que, la Administración al realizar la verificación de la deuda contenida en la Orden de Pago N.° 2110010053487, ha detectado error material, debido a que verificó que existe duplicidad en la emisión de la Orden de Pago N.° 2110010053487, con la Orden de Pago N.° 2110010053541, emitidas por el mismo monto S/ 5 295.00, período tributario 2024-09, código de tributo 3038 - IMP.TEMP. A LOS ACTIVOS NETOS. En consecuencia, corresponde revocar el referido valor.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del Artículo 108° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y modificatorias, en uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N.° 501 y en el literal o) del artículo 4° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 000159-2024/SUNAT y Resolución de Superintendencia N.° 000088-2024/SUNAT.

SE RESUELVE:

INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS JULIACA - DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA Y COBRANZA - JEFE - BREMETCH TITO LOZA

Artículo 1°. - Declárese **FUNDADA** la solicitud para la revocación, modificación, sustitución, complementación o convalidación de actos administrativos, Expediente, Form. 194, con N.° 2180400000885 de fecha 18/11/2024, correspondiente a la contribuyente **DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, identificada con **N.° RUC:** 20447968216. En consecuencia, revóquese el valor N.° 2110010053487.

Artículo 2°. - La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria se reserva el derecho de practicar una verificación y/o fiscalización con posterioridad al presente acto, dentro de los plazos de prescripción previstos en el Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.° 133 -2013 -EF y normas modificatorias, sin perjuicio de aplicar las sanciones pertinentes de acuerdo a ley.

Regístrese notifíquese y comuníquese.

ALBERTO FERNANDO IZAGA RUIZ
INTENDENTE
INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS
JULIACA

OBSERVACIONES:
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación al Tribunal Fiscal dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 146°, 162° y 163° del Texto Único Ordenado del Código Tributario.
Este documento ha sido emitido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111° del Texto Único Ordenado del Código Tributario. Si producto de la aplicación de lo dispuesto en la presente resolución resulte o se genere un pago indebido y/o en exceso podrá presentar la solicitud de devolución o solicitar la compensación de acuerdo con las normas que regulan los referidos procedimientos.

INFORMACIÓN DE INTERÉS: -

- Para recibir alertas, cada vez que sea notificado, es importante que mantenga actualizado, en su ficha RUC, su correo electrónico y número de celular.
- La notificación se considerará efectuada en la fecha de depósito del documento en su buzón y surtirá efecto al día hábil siguiente, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 104° y artículo 106° del Texto Único Ordenado del Código Tributario.